Верховний
Суд

Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (актуальна практика)

08/2026



Supreme LAB | База правових позицій

Зміст

I. СПРАВИ, РОЗГЛЯНУТІ СУДОВОЮ ПАЛАТОЮ З РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ІНШИХ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ 3

1. Оподаткування 3

1.1. Про правомірність врахування витрат на отримання гарантії та оцінку ділової мети господарської операції в умовах воєнного стану 3

1.2. Про розрахунок штрафу за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних з урахуванням карантинного мораторію та перехідного періоду воєнного стану 5

1.3. Про правомірність перебування фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування у разі надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги та дотримання контролюючим органом процедури проведення податкової перевірки 7

1.4. Про штраф за неподання або несвоєчасне подання повідомлення про об'єкти оподаткування 9

II. СПРАВИ, РОЗГЛЯНУТІ СУДОВОЮ ПАЛАТОЮ З РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ 12

2.1. Про вирішення спору щодо неналежного виконання судового рішення в порядку судового контролю 12

2.2. Про порядок відкликання підпису найманого працівника під висунутими вимогами в колективному трудовому спорі 15

2.3. Про приведення пам'ятки культурної спадщини до належного стану за умови перешкоджання її обстеженню власником 18

2.4. Про межі повноважень органу місцевого самоврядування щодо визначення рівня забезпеченості житловою площею громадян для взяття на квартирний облік 21

2.5. Про використання Публічної кадастрової карти як офіційного джерела інформації щодо фактичних меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду 23

III. СПРАВИ, РОЗГЛЯНУТІ СУДОВОЮ ПАЛАТОЮ З РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ТА РЕФЕРЕНДУМУ, А ТАКОЖ ЗАХИСТУ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН 26

3.1. Про надання коментарів до проєкту аудиторського звіту та їх значення для подальшої процедури аудиту 26

3.2. Про вичерпність підстав для зняття з військового обліку з метою виїзду на постійне місце проживання за кордон 29

3.3. Про наслідки розгляду заяви про перегляд постанови ВЛК або направлення на повторний чи контрольний медичний огляд 31

І. СПРАВИ, РОЗГЛЯНУТІ СУДОВОЮ ПАЛАТОЮ З РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ІНШИХ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

1. Оподаткування

1.1. Про правомірність врахування витрат на отримання гарантії та оцінку ділової мети господарської операції в умовах воєнного стану

Витрати на послуги гаранта є обґрунтованими, якщо гарантія пов'язана з господарською діяльністю та забезпечує виконання договірних зобов'язань. Її нереалізація через відсутність порушення основного зобов'язання не спростовує ділової мети операції.

Відсутність гарантійних виплат, регулярність поставок, відсутність претензій кредиторів, повернення запиту без вручення чи відсутність підтвердження ознайомлення кредитора з гарантією самі по собі не доводять необґрунтованості витрат і мають оцінюватися у сукупності з іншими доказами господарського характеру та економічної мети операції. Якщо гарантія забезпечувала реальні договори поставки, витрати на неї не можуть бути виключені лише через припущення про збитковість або недоцільність.

Якщо ставка за позикою відповідає ринковій, то дисконт і дохід від дисконтування дорівнюють нулю. Податковий орган не може застосовувати облікову ставку Національного банку України до валютних позик замість установлених договором процентів

03 серпня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків на рішення Київського окружного адміністративного суду від 12 серпня 2024 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 08 жовтня 2024 року у справі № 320/23602/24 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Системойлінженерінг» до Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про визнання протиправним і скасування податкового повідомлення-рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

За результатами виїзної перевірки контролюючий орган дійшов висновку, зокрема, про обов'язок платника показати фінансовий дохід від дисконтування довгострокових валютних позик, отриманих від нерезидентів згідно зі ставками 2 % і 7 %, а також про завищення витрат на підставі договорів про надання гарантій, що призвело до заниження фінансового результату до оподаткування на 81,16 млн грн у межах відповідних періодів. Щодо позик податковий орган

застосував ставки 18 % та 6 %, не погодившись із договірними процентними ставками. Щодо гарантій контролюючий орган поставив під сумнів правомірність відображення платником витрат на оплату послуг гаранта, вважаючи, що відповідні операції не мали ділової мети. Підставою для таких висновків було, зокрема, те, що окремі кредитори не підтвердили отримання або ознайомлення з гарантіями, а згідно з договорами купівлі-продажу природного газу поставки здійснювалися регулярно, без встановлених фактів недопоставки чи інших порушень зобов'язань. На думку контролюючого органу, за таких обставин була відсутня потреба в гарантіях, а витрати на їх отримання не були пов'язані з господарською діяльністю платника. Водночас контролюючий орган не заперечував наявність первинних документів, які підтверджували реальність виконання зобов'язань на підставі договорів купівлі-продажу газу.

Платник заперечував ці висновки, покликаючись, зокрема, на відповідність договірних ставок за позиками ринковому діапазону 1,375–8 %, установленому на підставі даних Cbonds, а також на наявність економічної мети укладення договорів гарантії в умовах воєнного стану. Договори купівлі-продажу природного газу було укладено безпосередньо перед повномасштабним вторгненням, а родовище платника було розташоване в Харківській області, у районах, безпосередньо наближених до кордону Російської Федерації, що створювало додаткові ризики невиконання договірних зобов'язань.

Київський окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду, задовольнив позов. Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що укладення договорів гарантії було спрямоване на забезпечення виконання платником своїх зобов'язань згідно з договорами купівлі-продажу та відповідало його господарській діяльності з урахуванням обставин воєнного стану. На переконання судів, договірні ставки за позиками 2 % та 7 % відповідали ринковому діапазону, тоді як контролюючий орган не обґрунтував застосування облікової ставки Національного банку України до валютних позик, не врахував визначені договорами проценти та не дослідив відповідність договірних ставок ринковим умовам. За таких обставин, якщо договірна ставка відповідає ринковій, дисконт дорівнює нулю.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Фінансові зобов'язання при первісному визнанні потрібно оцінювати згідно зі справедливою вартістю (МСФЗ 9) а надалі – амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

Якщо договірна процентна ставка за позикою відповідає ринковій, то теперішня вартість заборгованості дорівнює її номінальній вартості, а дисконт дорівнює нулю. Іншими словами, протиправним є застосування облікової ставки

Національного банку України (для національної валюти) до валютних позик, неврахування визначених договором процентів та відсутність дослідження відповідності договірної ставки ринковим умовам.

Витрати на оплату послуг гаранта потрібно вносити до складу витрат, якщо укладення договору гарантії пов'язане з господарською діяльністю платника та спрямоване на забезпечення виконання його договірних зобов'язань. Сам факт того, що гарантія не була реалізована з огляду на відсутність порушення основного зобов'язання, не доводить відсутність ділової мети.

Контролюючий орган зобов'язаний довести не лише відсутність фактичного використання гарантії, а й відсутність економічної мети та зв'язку з господарською діяльністю. Формальні обставини, зокрема відсутність письмової згоди кредитора, повернення запиту без вручення, регулярність поставок, відсутність претензій, самі по собі недостатні для висновку про відсутність ділової мети.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 03 серпня 2026 року у справі № 320/23602/24 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/138737925

1.2. Про розрахунок штрафу за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних з урахуванням карантинного мораторію та перехідного періоду воєнного стану

Під час визначення штрафу за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних період дії мораторію з 01 березня 2020 року до 26 травня 2022 року не враховується. Для податкових накладних, складених до 31 січня 2022 року, перебіг строку прострочення для цілей застосування штрафних санкцій розпочинається лише з 16 липня 2022 року. Законодавство встановило перехідний період до 15 липня 2022 року для реєстрації податкових накладних без застосування штрафних санкцій. Податковий орган зобов'язаний правильно визначити період прострочення та розмір штрафу щодо кожної податкової накладної окремо

04 серпня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Саливонківський цукровий завод» на рішення Київського окружного адміністративного суду від 03 жовтня 2023 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2025 року у справі № 320/10922/23 за позовом Приватного акціонерного товариства «Саливонківський цукровий завод» до Головного управління ДПС у Київській області про визнання протиправним і скасування податкового повідомлення-рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Контролюючий орган провів камеральну перевірку своєчасності реєстрації накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за такі періоди, як-от:

січень 2020 року, вересень–листопад 2021 року, лютий, червень, липень та жовтень 2022 року. За результатами перевірки було встановлено несвоєчасну реєстрацію 13 податкових накладних та прийнято податкове повідомлення-рішення, яким застосовано до платника штрафні санкції на загальну суму 11,4 млн грн. Платник оскаржив податкове повідомлення-рішення, покликаючись, зокрема, на дію карантинного мораторію на застосування штрафів за несвоєчасну реєстрацію накладних, а також на особливості законодавчого регулювання реєстрації накладних у період воєнного стану.

Київський окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду, частково задовольнив позов, скасувавши штраф у сумі 942,63 грн, а в іншій частині відмовив у задоволенні позову. Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що штрафні санкції за порушення строків реєстрації податкових накладних підлягають застосуванню з урахуванням дії карантинного мораторію, а визначені контролюючим органом штрафи за іншими податковими накладними є правомірними.

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасувавши оскаржувані судові рішення в частині відмови у скасуванні штрафу щодо трьох податкових накладних на суму 2,8 млн грн і у цій частині ухваливши нове рішення про задоволення позову. Верховний Суд уточнив, що прострочення потрібно було обчислювати з 16 липня до 07 вересня 2022 року (мало становити 54 календарні дні). Відповідно, до таких накладних потрібно було застосовувати штраф у розмірі 30 %, а не 40 %. В іншій частині оскаржувані судові рішення було залишено без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Несвоєчасна реєстрація податкової накладної є триваючим податковим правопорушенням, яке починається з наступного дня після граничного строку її реєстрації та припиняється в день фактичної реєстрації. Водночас для визначення розміру штрафу потрібно враховувати законодавчі періоди звільнення від відповідальності.

У період з 01 березня 2020 року до 26 травня 2022 року діяв мораторій на застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. З набранням чинності з 27 травня 2022 року Законом України від 12 травня 2022 року № 2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» цей мораторій було скасовано. Водночас для податкових накладних, складених у період з 01 лютого до 31 травня 2022 року, законодавець установив додатковий строк для їх реєстрації без застосування відповідальності – до 15 липня 2022 року.

Верховний Суд, застосовуючи принцип рівності платників податків, поширив описаний підхід і на податкові накладні, складені до 31 січня 2022 року. Суд зазначив, що правові ситуації платників, які не могли своєчасно зареєструвати

податкові накладні з огляду на надзвичайні обставини, пов'язані з пандемією COVID-19 та воєнним станом, є зіставними. Тому для всіх платників потрібно забезпечити однакову можливість уникнути відповідальності шляхом реєстрації таких накладних у перехідний період до 15 липня 2022 року. Отже, щодо податкових накладних, складених до 31 січня 2022 року, строк прострочення для цілей застосування штрафу підлягає обчисленню, починаючи з 16 липня 2022 року, а не з моменту завершення граничного строку їх первинної реєстрації.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 04 серпня 2026 року у справі № 320/10922/23 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/138803089

1.3. Про правомірність перебування фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування у разі надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги та дотримання контролюючим органом процедури проведення податкової перевірки

Разове надання власних коштів як безвідсоткової поворотної фінансової допомоги без мети отримання доходу саме по собі не доводить здійснення фінансового посередництва та не позбавляє фізичну особу – підприємця права на спрощену систему оподаткування. Укладення відповідного договору не є доказом такої діяльності, а контролюючий орган зобов'язаний довести саме провадження забороненої діяльності, а не ототожнювати окрему операцію з професійною діяльністю в галузі фінансового посередництва. Дотримання процедури податкової перевірки є передумовою легітимності її результатів. У разі встановлення порушення процедури, що зумовлює протиправність результатів перевірки, суд оцінює такі доводи першочергово, не переходячи до розгляду суті виявлених порушень

11 серпня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Фізичної особи – підприємця на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 01 квітня 2026 року у справі № 320/46652/23 за позовом Фізичної особи – підприємця до Головного управління ДПС у м. Києві про визнання протиправними та скасування рішень.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Фізична особа – підприємець перебувала на спрощеній системі оподаткування. Контролюючий орган провів документальну позапланову виїзну перевірку, за результатами якої склав акт про порушення платником вимог податкового законодавства, зокрема щодо перебування на спрощеній системі оподаткування. Підставою для такого висновку стало надання платником юридичній особі поворотної безвідсоткової фінансової допомоги. Контролюючий

орган уважав, що така операція доводить провадження діяльності в галузі фінансового посередництва, яка відповідно до вторинного підпункту 6 первинного підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України є несумісною із перебуванням на спрощеній системі оподаткування.

Фізична особа – підприємець заперечувала такі висновки, зазначаючи, що надала фінансову допомогу власним коштом, така допомога мала разовий характер, була безвідсотковою та не мала на меті отримання доходу (прибутку). Крім того, вона покликалася на порушення контролюючим органом процедури проведення перевірки, оскільки документальну позапланову виїзну перевірку фактично було проведено в приміщенні контролюючого органу без її участі. Вона також зазначала про обов'язковість ухвалення контролюючим органом окремого рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку шляхом його виключення з відповідного реєстру як єдиного легітимного способу реалізації владних функцій у разі виявлення порушень умов спрощеної системи.

Київський окружний адміністративний суд рішенням від 23 грудня 2024 року задовольнив позов. Суд першої інстанції вказав, що разове безвідсоткове надання власних коштів у поворотній фінансовій допомозі не є фінансовим посередництвом, оскільки не стосується залучення коштів третіх осіб чи мети отримання доходу. Водночас суд установив порушення процедури податкової перевірки, а також зазначив, що припинення права на спрощену систему можливе лише шляхом ухвалення контролюючим органом рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку та його виключення з відповідного реєстру.

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що надання фінансової допомоги доводить провадження діяльності в галузі фінансового посередництва, а питання порушення процедури проведення перевірки є другорядним.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасувавши оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції та залишивши чинним рішення суду першої інстанції.

ОЦІНКА СУДУ

Вторинний підпункт 6 первинного підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України забороняє платникам єдиного податку провадити діяльність у галузі фінансового посередництва. Водночас разове надання власних коштів у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги без мети отримання доходу (прибутку) за своєю правовою природою не має ознак фінансової послуги та саме по собі не доводить провадження діяльності в галузі фінансового посередництва.

Сам факт укладення договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги не може бути підставою для висновку про провадження

платником єдиного податку забороненої діяльності. Для такого висновку контролюючий орган зобов'язаний встановити та довести наявність ознак саме діяльності в галузі фінансового посередництва, зокрема отримання і перерозподіл залучених коштів та спрямованість на отримання прибутку, а не ототожнювати окрему операцію з професійною діяльністю. Формальне віднесення операції до коду 64 Національного класифікатора України ДК 009:2010 не змінює її правової природи.

Верховний Суд також закцентував на спеціальному порядку реалізації повноважень контролюючого органу. Відповідно до пункту 299.11 статті 299 Податкового кодексу України в разі виявлення порушень умов перебування на спрощеній системі оподаткування анулювання реєстрації платника єдиного податку можливе лише згідно з окремим рішенням контролюючого органу, ухваленим на підставі акта перевірки. Відсутність такого рішення означає, що статус платника єдиного податку зберігається, а контролюючий орган не може автоматично визначати податкові зобов'язання за загальною системою.

Дотримання контролюючим органом установленої законом процедури проведення податкової перевірки є фундаментальною передумовою легітимності її результатів. Так, документальну виїзну перевірку потрібно проводити за місцезнаходженням платника або місцем розташування об'єкта права власності. Податкове законодавство не закріплює права контролюючого органу самостійно змінювати вид перевірки з виїзної на невиїзну чи проводити її у власному приміщенні лише з огляду відсутність платника за податковою адресою. Якщо такі дії податкового органу відбулися без зазначення відповідної підстави, без згоди платника і без забезпечення його права на участь у перевірці, то результати перевірки не зумовлюють правових наслідків.

Тому суди зобов'язані першочергово оцінювати доводи платника щодо незаконності призначення або проведення перевірки. У разі встановлення порушення процедури, яке призводить до визнання результатів перевірки протиправними, суд не зобов'язаний переходити до аналізу інших обставин по суті, оскільки дефект процедури є самостійною і достатньою підставою для скасування ухвалених рішень.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 11 серпня 2026 року у справі № 320/46652/23 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/138934928

1.4. Про штраф за неподання або несвоєчасне подання повідомлення про об'єкти оподаткування

Штрафну санкцію за неподання або несвоєчасне подання повідомлення згідно з формою № 20-ОПП потрібно нараховувати за кожний об'єкт оподаткування

або об’єкт, пов’язаний з оподаткуванням, щодо якого відповідне повідомлення не було подано або подано з порушенням установленого строку. Можливість подання узагальненої інформації про однотипні об’єкти в одному повідомленні є правом платника, але не впливає на порядок визначення розміру штрафу. Тому штраф потрібно розраховувати на підставі кількості об’єктів оподаткування, а не повідомлень про них

13 серпня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційні скарги Головного управління ДПС у Запорізькій області на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 16 листопада 2022 року, додаткове рішення цього самого суду від 07 листопада 2023 року та постанови Третього апеляційного адміністративного суду від 06 лютого 2024 року і 20 травня 2024 року у справі № 280/12557/21 за позовом Приватного сільськогосподарського підприємства «Лендфорт Азов» до Головного управління ДПС у Запорізькій області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

За результатами документальної планової перевірки контролюючий орган установив, зокрема, неподання / несвоєчасне подання платником повідомлень згідно з формою № 20-ОПП щодо 407 об’єктів: 42 одиниць техніки (автомобілів, причепів, навісного обладнання для сільськогосподарської техніки) і 365 земельних ділянок. Порушення цього обов’язку стало підставою для застосування до платника штрафу, визначеного пунктом 117.1 статті 117 Податкового кодексу України. Контролюючий орган розрахував штраф за кожний об’єкт, щодо якого платник не подав повідомлення або подав його з порушенням строку.

Платник уважав, що повідомлення згідно з формою № 20-ОПП можна подавати одне на кілька однотипних об’єктів, акцентуючи, що майнові права на спірні об’єкти було набуто протягом 76 календарних дат. Тому, на думку платника, порушення полягало не в неподанні / несвоєчасному поданні повідомлень щодо 407 об’єктів, а лише у 76 випадках.

Суди першої та апеляційної інстанцій, задовольняючи позовні вимоги, дійшли висновку, що контролюючий під час судового розгляду справи не довів правомірності прийнятих податкових повідомлень-рішень в оскаржуваній частині, а також не надав належних доказів порушення платником вимог податкового законодавства України.

Верховний Суд частково задовольнив касаційні скарги, скасувавши оскаржувані судові рішення в частині скасування штрафу згідно з формою № 20-ОПП, і відмовив у задоволенні позову в цій частині. В іншій частині оскаржувані судові рішення було залишено без змін. Судові витрати було перерозподілено пропорційно до задоволених позовних вимог.

ОЦІНКА СУДУ

Форма № 20-ОПП належить до облікових даних платника та призначена для забезпечення податкового контролю за об'єктами оподаткування й об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність. Обов'язок платника повідомляти контролюючий орган про такі об'єкти встановлено пунктом 63.3 статті 63 Податкового кодексу України та пунктами 8.1, 8.4 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 грудня 2011 року № 1588 (далі – Порядок № 1588).

Пункт 8.4 Порядку № 1588 дозволяє з 27 липня 2020 року подавати узагальнену інформацію про однотипні об'єкти в одному повідомленні згідно з формою № 20-ОПП. Однак це не змінює обов'язку платника повідомляти про кожний об'єкт та не визначає кількість порушень для цілей відповідальності. Тому кількість об'єктів, щодо яких не було подано або було несвоєчасно подано повідомлення, визначає кількість порушень і штрафів, незалежно від того, чи могли відомості про них бути зазначені в одному узагальненому повідомленні.

Тому штраф, визначений пунктом 117.1 статті 117 Податкового кодексу України, потрібно розраховувати за кожний об'єкт, щодо якого платник не подав повідомлення згідно з формою № 20-ОПП або таке повідомлення було подано з порушенням установленого строку, а не узалежнено від кількості повідомлень, які платник міг подати з урахуванням можливості узагальнення інформації про однотипні об'єкти.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 13 серпня 2026 року у справі № 280/12557/21 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/138970859

II. СПРАВИ, РОЗГЛЯНУТІ СУДОВОЮ ПАЛАТОЮ З РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ

2.1. Про вирішення спору щодо неналежного виконання судового рішення в порядку судового контролю

Визначальним у розмежуванні нового адміністративного спору та спору щодо належного виконання судового рішення є не сам факт прийняття суб'єктом владних повноважень нового рішення чи вчинення ним нових дій, а їх зміст, мета та безпосередній зв'язок із виконанням судового рішення. Якщо такі рішення чи дії є способом реалізації вже встановленого судом обов'язку, питання про їх правомірність підлягає вирішенню в порядку судового контролю за виконанням судового рішення. Якщо заявлені позивачем позовні вимоги стосуються саме порядку виконання судового рішення в іншій справі, то він має встановлене процесуальним законом право в порядку статей 382, 383 КАС України подати до суду першої інстанції заяву про зобов'язання суб'єкта владних повноважень подати звіт про виконання судового рішення та/або заяву про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб'єктом владних повноважень - відповідачем на виконання такого рішення суду, або порушення прав позивача, підтверджених таким рішенням суду

15 вересня 2026 року Верховний Суд у складі судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Особа_1 на ухвалу Черкаського окружного адміністративного суду від 25 лютого 2026 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 06 травня 2026 року у справі за позовом Особа_1 до Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Позивачка звернулася до суду за позовом до Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області у якому просила визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області щодо виплати у неповному обсязі, нарахованої їй у розмірі - 19115,76 грн, пенсії за рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 20 травня 2025 року у справі №580/2568/25, із застосуванням зміненого Порядку виплати пенсії за рішеннями суду, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення з бюджету Пенсійного фонду України видатків на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень» від 14 липня 2025 року № 821 (далі – Порядок № 821) та нарахування пенсії без застосування коефіцієнта

збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) у розмірі 1,0796 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році» від 23 лютого 2024 року № 185 (далі – Постанова № 185), та без застосування коефіцієнту 1,115 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році» від 25 лютого 2025 року № 209 (далі – Постанова № 209). Позивачка просила зобов'язати відповідача здійснити виплату у повному обсязі пенсії, нарахованої з 06 вересня 2024 року за рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 20 травня 2025 року у справі № 580/2568/25 без застосування зміненого Порядку №821, та з нарахуванням індексації пенсії із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) у розмірі 1,0796, та із застосуванням коефіцієнту 1,115 та провести відповідні виплати з урахуванням раніше виплачених сум.

Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, провадження в справі закрито, в частині позовних вимог про: визнання протиправними дій Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області щодо виплати у неповному обсязі, нарахованої у розмірі - 19115,76 грн, пенсії за рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 20 травня 2025 року у справі № 580/2568/25, із застосуванням зміненого Порядку № 821; зобов'язання Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області здійснити виплату в повному обсязі пенсії, нарахованої з 06 вересня 2024 року за рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 20 травня 2025 року у справі № 580/2568/25 без застосування зміненого Порядку № 821.

Суди попередніх інстанцій, закриваючи провадження в цій частині позовних вимог, виходили з того, що виконання судового рішення не може бути предметом нового спору, судове рішення виконується безпосередньо і для його виконання не вимагається ухвалення будь-яких інших, додаткових судових рішень, тому вимоги щодо невжиття відповідачем заходів для виконання рішення суду, судом перевірці не підлягають.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, і рішення судів попередніх інстанцій без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Визначальним у розмежуванні нового адміністративного спору та спору щодо належного виконання судового рішення є не сам факт прийняття суб'єктом владних повноважень нового рішення чи вчинення ним нових дій, а їх зміст, мета та безпосередній зв'язок із виконанням судового рішення. Якщо такі рішення чи дії

є способом реалізації вже встановленого судом обов`язку, питання про їх правомірність підлягає вирішенню в порядку судового контролю за виконанням судового рішення.

Підставою для звернення позивачки до суду є те, що відповідач, виконуючи судове рішення у справі № 580/2568/25, застосував положення Порядку № 821, що, на переконання позивачки, призвело до неправильного виконання рішення суду та порушення її прав. Доводи позивачки зводяться до того, що відповідач, виконуючи рішення суду, неправильно визначив порядок його реалізації, оскільки застосував Порядок № 821, який, на думку позивачки, не підлягав застосуванню або був застосований помилково. Проте така обставина сама по собі не трансформує спір щодо виконання судового рішення у новий публічно-правовий спір.

За таких обставин застосування Порядку № 821 не є самостійним юридичним фактом, який породив нові публічно-правові відносини між сторонами. Застосування цього Порядку було лише способом, який обрав відповідач для реалізації покладеного на нього судовим рішенням обов'язку. Саме тому предметом незгоди позивачки є не самостійна правомірність Порядку № 821, а правомірність його застосування відповідачем під час виконання судового рішення у справі № 580/2568/25.

Отже, якщо застосування Порядку № 821, відбулося виключно під час виконання судового рішення у справі № 580/2568/25, а позивачка пов'язує порушення своїх прав саме з таким способом виконання рішення суду, належним процесуальним способом судового захисту є звернення із заявою в порядку статті 383 КАС України. Подання окремого адміністративного позову за таких обставин не відповідає спеціальному процесуальному механізму, визначеному КАС України, та фактично підміняє інститут судового контролю за виконанням судових рішень загальним позовним провадженням, що суперечить правовій природі цих процесуальних інститутів.

Колегія суддів зазначає, що питання щодо нарахування та виплати пенсії позивачці, які виникли у зв'язку з виконанням рішення суду у справі № 580/2568/25, перебувають у безпосередньому зв'язку з предметом спору у зазначеній справі та стосуються належності виконання покладеного на відповідача судовим рішенням обов'язку.

За таких обставин, колегія суддів констатує, що заявлені позивачкою позовні вимоги стосуються саме порядку виконання судового рішення в іншій справі, а тому позивачка має встановлене процесуальним законом право в порядку статей 382, 383 КАС України подати до суду першої інстанції заяву про зобов'язання суб'єкта владних повноважень подати звіт про виконання судового рішення та/або заяву про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб'єктом владних повноважень - відповідачем на виконання такого рішення суду, або порушення прав позивачки, підтверджених

таким рішенням суду, у зв'язку з чим суд першої інстанції, позицію якого підтримав суд апеляційної інстанції, дійшов законного та обґрунтованого висновку про наявність підстав для закриття провадження в цій справі на підставі пункту 4 частини першої статті 238 КАС України.

З огляду на викладене колегія суддів вважає за необхідне відступити від висновку, сформульованого Верховним Судом у постанові від 30 квітня 2026 року у справі № 340/7985/25, відповідно до якого спір щодо правомірності застосування суб'єктом владних повноважень положень Порядку № 821, що виник під час виконання судового рішення, може бути предметом розгляду в порядку окремого адміністративного позову.

Водночас колегія суддів вважає правильним висновок Верховного Суду, викладений у постанові від 30 квітня 2026 року у справі № 620/13341/25, згідно з яким у разі, якщо спір виник у зв'язку з виконанням судового рішення, а заявлені вимоги фактично спрямовані на перевірку правомірності дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, вчинених на стадії виконання такого рішення, цей спір не утворює нового предмета адміністративного судочинства. Відповідні питання підлягають вирішенню в межах спеціальних процедур судового контролю за виконанням судових рішень, установлених КАС України.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 15 вересня 2026 року у справі № 580/490/26 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/139885404

2.2. Про порядок відкликання підпису найманого працівника під висунутими вимогами в колективному трудовому спорі

Вимоги найманих працівників на виробничому рівні вважаються законно сформованими та чинними з моменту, коли їх підтримала більшість членів трудового колективу, що фіксується у підписних листах і оформлюється відповідним протоколом, який складає уповноважений представницький орган найманих працівників. Ці норми не передбачають правового механізму, який дозволяв би роботодавцю збирати зустрічні індивідуальні заяви працівників, щоб змінювати чи анулювати вже зафіксоване волевиявлення більшості. Будь-яке наступне анулювання підписів у такий спосіб нівелює саму сутність колективного захисту праці та суперечить визначеній законом процедурі, коли сторони врегульовують колективні трудові спори (конфлікти). Поряд із цим законодавство не обмежує право працівника змінити свою позицію та відмовитися від раніше поставленого підпису, проте реалізувати це право він може лише шляхом подання відповідної заяви саме органу, якого наймані працівники уповноважили представляти їхні інтереси у відповідному колективному трудовому спорі (конфлікті)

04 серпня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Акціонерного товариства «Українська залізниця» на рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 26 серпня 2025 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 23 лютого 2026 року у справі № 640/22171/21 за позовом Акціонерного товариства «Українська залізниця» до Національної служби посередництва та примирення, відділення Національної служби посередництва і примирення у Вінницькій області, за участю третьої особи – Всеукраїнської професійної спілки «Спілка залізничників України», про визнання протиправними та скасування рішень.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Позов обґрунтовано тим, що вимоги найманих працівників виробничого підрозділу «Локомотивне депо Козятин» не були сформовані та затверджені відповідно до статті 4 Закону України від 03 березня 1998 року № 137/98-ВР «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – Закон № 137/98-ВР), оскільки 253 працівники цього підрозділу до оформлення вимог протоколом повідомили про відкликання своїх підписів та відмову від участі в колективному трудовому спорі (конфлікті). Позивач вважав, що після цього вимоги не були підтримані необхідною кількістю працівників і на цій підставі просив визнати протиправними та скасувати подання відділення Національної служби посередництва і примирення у Вінницькій області (далі – НСПП) про реєстрацію колективного трудового спору та розпорядження НСПП про його реєстрацію.

Окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позовних вимог відмовив. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що в межах спірних правовідносин відповідачі діяли на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а тому немає підстав для визнання протиправними та скасування оспорюваних подання та розпорядження.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, і рішення судів попередніх інстанцій без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Верховний Суд зазначив, що на момент первинного збору підписів своє волевиявлення легітимно засвідчили 705 із 1332 найманих працівників виробничого підрозділу «Локомотивне депо Козятин», що становить 52,93% від загальної чисельності трудового колективу та є беззаперечним підтвердженням первинного формування спільної волі більшості й легітимності представництва. Наступні заяви про відкликання підписів, які працівники подали безпосередньо адміністрації роботодавця у проміжок часу до оформлення вимог протоколом Президії

Центрального комітету «Спілка залізничників України» від 14 травня 2021 року № 17, не спростовують факту належної фіксації зазначеного кворуму та не є правовою підставою для відмови НСПП у реєстрації колективного трудового спору (конфлікту). Оскільки волевиявлення більшості колективу було правомірно зафіксоване в підписних листах, подання таких заяв про відмову роботодавцю, а не органу, уповноваженому представляти інтереси працівників, не може автоматично скасовувати чинність раніше підписаних матеріалів та припиняти розпочату процедуру формування вимог.

Суд наголосив, що правовий інститут вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) спрямований на захист прав найманих працівників, які в межах триваючих трудових правовідносин об'єктивно є більш вразливою стороною, що перебуває в організаційній, дисциплінарній та фінансовій залежності від роботодавця. Отже, те, що окремі працівники подали заяви про відкликання підписів безпосередньо адміністрації підприємства, а не уповноваженому представницькому органу (профспілці), не може вважатися безумовним та беззаперечним свідченням того, що вони добровільно змінили своє волевиявлення. Оскільки роботодавець володіє вагомими інструментами потенційного впливу на працівників, суд має оцінювати дійсну та вільну колективну волю працівників виключно за документами, які вони сформували в межах та порядку офіційної процедури, яку належним чином ініціював легітимний представник.

На підставі аналізу частини першої статті 4 Закону № 137/98-ВР у взаємозв`язку з пунктом 4.1 Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок, затвердженого наказом НСПП від 21 червня 2019 року № 43, Верховний Суд дійшов висновку, що вимоги найманих працівників на виробничому рівні вважаються законно сформованими та чинними з моменту, коли їх підтримала більшість членів трудового колективу, що фіксується у підписних листах і оформлюється відповідним протоколом, який складає уповноважений представницький орган найманих працівників. Ці норми права не передбачають правового механізму, який дозволяв би роботодавцю збирати зустрічні індивідуальні заяви працівників, щоб змінювати чи анулювати вже зафіксоване волевиявлення більшості. Будь-яке наступне анулювання підписів у такий спосіб нівелює саму сутність колективного захисту праці та суперечить визначеній законом процедурі, коли сторони врегульовують колективні трудові спори (конфлікти). Поряд із цим законодавство не обмежує право працівника змінити свою позицію та відмовитися від раніше поставленого підпису, проте реалізувати це право він може лише шляхом подання відповідної заяви саме органу, якого наймані працівники уповноважили представляти їхні інтереси у відповідному колективному трудовому спорі (конфлікті).

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 04 серпня 2026 року у справі №640/22171/21 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/138737974

2.3. Про приведення пам'ятки культурної спадщини до належного стану за умови перешкоджання її обстеженню власником

У разі, коли пам'ятці культурної спадщини загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, а її власник не вживає заходів щодо приведення об'єкта до належного стану та перешкоджає проведенню його повного обстеження, позовна вимога уповноваженого органу про зобов'язання власника привести пам'ятку до належного стану може бути задоволена без зазначення у позові конкретного виду й обсягу робіт зі збереження пам'ятки, якщо неможливість їх попереднього визначення спричинена невиконанням власником законних вимог щодо допуску уповноважених осіб до обстеження пам'ятки. У такому разі судове рішення має відображати передбачену статтею 26 Закону України від 08 червня 2000 року № 1805-III «Про охорону культурної спадщини» послідовність дій (проведення необхідних науково-дослідних робіт, розроблення науково-проєктної документації, її погодження з відповідним органом охорони культурної спадщини, отримання письмового дозволу цього органу та виконання робіт), а конкретні вид, обсяг і технологія робіт визначаються за результатами досліджень у погодженій науково-проєктній документації та дозволі відповідного органу

11 серпня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури на постанову П'ятого апеляційного адміністративного суду від 02 квітня 2026 року у справі № 400/1773/25 за позовом заступника керівника Окружної прокуратури міста Миколаєва в інтересах держави в особі відділу охорони культурної спадщини Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації до Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Нібулон» про зобов'язання вчинити певні дії.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Позов обґрунтовано тим, що будинок XIX століття у місті Миколаєві є пам'яткою архітектури місцевого значення, власник якої – ТОВ СП «Нібулон» – всупереч укладеному в 2010 році охоронному договору тривалий час не проводив ремонтно-реставраційних робіт, унаслідок чого пам'ятка перебуває у незадовільному стані та під загрозою руйнації. Орган охорони культурної спадщини неодноразово звертався до відповідача з пропозиціями провести обстеження пам'ятки, однак ТОВ СП «Нібулон» не забезпечило доступу до об'єкта, не повідомило про заплановані заходи щодо його збереження та не уклало новий охоронний договір, що стало підставою для звернення прокурора з позовом про зобов'язання власника привести пам'ятку до належного стану шляхом проведення відновлювальних

та ремонтно-реставраційних робіт. Відповідач позов не визнав, посилаючись на розроблене ним у 2010 році містобудівне та історико-містобудівне обґрунтування будівництва офісного центру на місці пам'ятки зі збереженням лише головного фасаду, відсутність конкретизації виду й обсягу робіт у позовній вимозі та неможливість їх виконання за відсутності погодженої науково-проєктної документації.

Суд першої інстанції позов задовольнив, виходячи з того, що відповідач не вживає заходів щодо утримання пам'ятки, а режим воєнного стану не звільняє його від обов'язку вживати заходів щодо її збереження. Суд апеляційної інстанції скасував це рішення та відмовив у задоволенні позову, вважаючи, що за відсутності погодженої науково-проєктної документації суд не може зобов'язати власника виготовити таку документацію та обрати конкретний вид робіт.

Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив частково, постанову суду апеляційної інстанції скасував, а рішення суду першої інстанції змінив, виклавши його резолютивну частину в новій редакції.

ОЦІНКА СУДУ

Верховний Суд зазначив, що обов'язок власника утримувати пам'ятку культурної спадщини в належному стані виникає в силу приписів частини першої статті 24 та частини першої статті 27 Закону України від 08 червня 2000 року № 1805-III «Про охорону культурної спадщини» (далі – Закон № 1805-III) і не залежить від того, чи розпочав власник проходження процедури розроблення та погодження документації.

За такого правового регулювання відсутність погодженої науково-проєктної документації та письмового дозволу на проведення робіт на пам'ятці культурної спадщини, якій загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, може бути зумовлена бездіяльністю самого власника щодо приведення пам'ятки до належного стану. Протилежний підхід дозволяє власникові виправдовувати невиконання пам'яткоохоронних обов'язків власною ж бездіяльністю, що суперечить загальному принципу права, відповідно до якого ніхто не може отримувати переваги від власної неправомірної або недобросовісної поведінки (nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest).

Верховний Суд наголосив, що зобов'язання власника привести пам'ятку культурної спадщини до належного стану за своїм змістом охоплює й обов'язок вчинити всі передбачені статтею 26 Закону № 1805-III дії, що передують виконанню таких робіт. Обов'язок власника пам'ятки культурної спадщини привести її до належного стану виникає в силу частини першої статті 27 Закону № 1805-III і не припиняється через відсутність погодженої науково-проєктної документації або письмового дозволу, водночас виконання робіт можливе лише після дотримання процедури, передбаченої статтею 26 цього Закону.

У цій справі ТОВ СП «Нібулон» не виконало припис органу охорони культурної спадщини та всупереч статті 9 Закону № 1805-III систематично не надавало уповноваженим особам доступу до внутрішніх приміщень та подвір'я пам'ятки, що унеможливило повне технічне обстеження пам'ятки та попередню конкретизацію виду й обсягу необхідних робіт. Внаслідок цього відповідач не може посилатися на спричинену його власною поведінкою відсутність такої конкретизації як на підставу для відмови у позові.

Також Суд звернув увагу, що обов'язок власника утримувати пам'ятку у належному стані є безумовним і не залежить від наявності у нього конкретних планів щодо реконструкції об'єкта або наявності розробленого у 2010 році містобудівного обґрунтування.

Оцінюючи питання можливості задоволення позову без конкретизації виду робіт, Суд зазначив, що проведення необхідних досліджень, розроблення і погодження науково-проєктної документації та отримання письмового дозволу не є самостійними заходами реагування, а прямо встановленими статтею 26 Закону № 1805-III обов'язковими стадіями виконання заявленого у позові пам'яткоохоронного обов'язку. Така конкретизація зобов'язання не визначає вид, обсяг, технологію або вартість робіт, і не підміняє повноваження органу охорони культурної спадщини, а лише визначає відповідно до статті 372 Кодексу адміністративного судочинства України спосіб і порядок виконання відповідачем заявленого обов'язку.

Враховуючи викладене, Верховний Суд зазначив, що у разі, коли пам'ятці культурної спадщини загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, а її власник не вживає заходів щодо приведення об'єкта до належного стану та перешкоджає проведенню його повного обстеження, позовна вимога органу охорони культурної спадщини або прокурора про зобов`язання власника привести пам'ятку до належного стану може бути задоволена без зазначення у позові конкретного виду й обсягу робіт зі збереження пам'ятки, якщо неможливість їх попереднього визначення спричинена невиконанням власником законних вимог щодо допуску уповноважених осіб до обстеження пам'ятки.

У такому разі судове рішення має відображати передбачену статтею 26 Закону № 1805-III послідовність дій (проведення необхідних науково-дослідних робіт, розроблення науково-проєктної документації, її погодження з відповідним органом охорони культурної спадщини, отримання письмового дозволу цього органу та виконання робіт), а конкретні вид, обсяг і технологія робіт визначаються за результатами досліджень у погодженій науково-проєктній документації та дозволі відповідного органу.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 11 серпня 2026 року у справі № 400/1773/25 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/138934619

2.4. Про межі повноважень органу місцевого самоврядування щодо визначення рівня забезпеченості житловою площею громадян для взяття на квартирний облік

Пункт 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 року № 470, та відповідні норми рішення органу місцевого самоврядування надають цьому органу повноваження визначати рівень забезпеченості житловою площею для цілей взяття громадян на облік. Однак це повноваження не є необмеженим: делегований місцевий норматив не може встановлювати поріг допуску до квартирного обліку вищим (суворішим), ніж загальний норматив забезпеченості житлом, визначений статтею 47 Житлового Кодексу України, оскільки квартирний облік за своєю правовою природою є передумовою для реалізації права на забезпечення житлом, а не самостійною перешкодою для цього права

25 серпня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Виконавчого комітету Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області на рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 12 березня 2026 року та постанову П’ятого апеляційного адміністративного суду від 03 червня 2026 року у справі № 400/573/26 за позовом Особа_1 до Виконавчого комітету Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області про визнання протиправним та скасування рішення, зобов’язання вчинити певні дії.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Позов обґрунтовано тим, що позивач, будучи учасником бойових дій, не має власного житла і проживає разом зі своєю дружиною та донькою у будинку його батьків, який належить батькам на праві власності. Позивач звернувся із заявою до Виконавчого комітету Баштанської міської ради про взяття його на квартирний облік як особи, що потребує поліпшення житлових умов. Виконавчий комітет відмовив позивачу у постановленні на квартирний облік з тих підстав, що забезпеченість житловою площею на одну особу становить 11,4 кв.м, що перевищує встановлену рішенням органу місцевого самоврядування норму (7 кв.м). Вважаючи таку відмову протиправною та такою, що порушує його право на поліпшення житлових умов, позивач звернувся до суду.

Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено. Суди виходили з того, що позивач не має власного житла та, як учасник бойових дій, має право на першочергове забезпечення жилою площею як особа, що потребує поліпшення житлових умов, а забезпеченість житловою площею у розмірі 11,4 кв.м на особу, хоча й перевищує місцевий норматив (7 кв.м), однак є меншою за загальний

норматив, встановлений статтею 47 Житлового Кодексу України (13,65 кв.м), а тому не позбавляє позивача права бути взятим на квартирний облік.

Верховний Суд касаційну скаргу відповідача залишив без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Верховний Суд зазначив, що загальні підстави для визнання громадян потребуючими поліпшення житлових умов визначені статтею 34 ЖК України, а відповідно до пункту 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 (далі – Правила № 470), потребуючими поліпшення житлових умов визнаються, зокрема, громадяни, забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими комітетами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом із радами профспілок. За правилами статті 47 ЖК України норма жилої площі встановлюється в розмірі 13,65 квадратного метра на одну особу.

Суд звернув увагу на те, що касаційна скарга ґрунтувалась на розмежуванні двох процедур: взяття на квартирний облік (стаття 34 ЖК України, пункт 13 Правил №470) та забезпечення житлом осіб, які вже перебувають на такому обліку (стаття 47 ЖК України), а скаржник вважав, що рівень забезпеченості житловою площею, який слугує підставою для взяття на облік, визначається виключно органом місцевого самоврядування на власний розсуд, а тому звернення до норми статті 47 ЖК України для оцінки права позивача на постановку на облік є помилковим.

Колегія суддів не погодилася з цим доводом, зазначивши, що пункт 13 Правил № 470 та відповідні норми рішення органу місцевого самоврядування надають цьому органу повноваження визначати рівень забезпеченості житловою площею для цілей взяття громадян на облік, однак це повноваження не є необмеженим: делегований місцевий норматив не може встановлювати поріг допуску до квартирного обліку вищим (суворішим), ніж загальний норматив забезпеченості житлом, визначений статтею 47 ЖК України, оскільки квартирний облік за своєю правовою природою є передумовою для реалізації права на забезпечення житлом, а не самостійною перешкодою для цього права.

Якщо тлумачити норму місцевого рівня забезпеченості (7 кв. м) як самостійну та вищу за юридичною силою підставу для відмови у взятті на облік, це призводить до ситуації, за якої особа, забезпеченість житлом якої (11,4 кв. м) законодавець у статті 47 ЖК України прямо визнає недостатньою порівняно із загальним нормативом (13,65 кв. м), одночасно позбавляється й самої можливості потрапити до черги на усунення цієї недостатності. Такий підхід суперечить меті інституту квартирного обліку - забезпеченню реалізації права на житло особами, чия житлова забезпеченість є об`єктивно нижчою

за встановлений законом рівень адекватності, - і призводить до нерозумного результату, за якого механізм, покликаний усувати недостатню забезпеченість житлом, унеможливлює доступ до нього саме для осіб, які підпадають під законодавче визначення потребуючих поліпшення житлових умов.

За таких обставин колегія суддів визнала обґрунтованим висновок судів першої та апеляційної інстанцій про те, що встановлена забезпеченість позивача житловою площею у розмірі 11,4 кв.м на особу, перевищуючи місцевий норматив (7 кв.м), водночас є меншою за загальний норматив забезпеченості житлом, встановлений статтею 47 ЖК України (13,65 кв.м), а тому не позбавляє позивача права бути взятим на квартирний облік як особи, яка потребує поліпшення житлових умов. Застосування норми статті 47 ЖК України як орієнтира адекватності житлової забезпеченості для цілей взяття на облік випливає із взаємопов`язаного тлумачення статей 34 і 47 ЖК України та не суперечить дискреційним повноваженням органу місцевого самоврядування.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 25 серпня 2026 року у справі № 400/573/26 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/139228687

2.5. Про використання Публічної кадастрової карти як офіційного джерела інформації щодо фактичних меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Публічна кадастрова карта є інформаційною системою, розміщеною на картографічній основі Державного земельного кадастру, та водночас частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру, яка використовується, зокрема, для надання визначених Законом України від 7 липня 2011 року № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр» відомостей (доступу до них) фізичним та юридичним особам, а також органам державної влади у електронному вигляді у формі викопіювань з картографічної основи кадастрової карти (плану), для оприлюднення зазначених відомостей у вигляді відкритих даних, у тому числі про обмеження у використанні земель, а саме - про: вид; опис меж; площа; зміст обмеження; опис режимоутворюючого об’єкта - контури, назви та характеристики, що обумовлюють встановлення обмежень, для обміну такими даними у вигляді інформаційних шарів і атрибутів, які є офіційними. Дані, які містяться у Публічній кадастровій карті у вигляді відповідних інформаційних шарів, можуть бути використані як офіційне та достовірне джерело інформації про фізичні (фактичні) межі територій об’єктів природно - заповідного фонду, які не встановлені в натурі, якщо вони збігаються з межами вказаних територій та об`єктів, визначених відповідно до проєктів їх створення

26 серпня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув у попередньому судовому засіданні касаційну

скаргу Приватного підприємства «Промдеталь» на постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 25 березня 2026 року у справі № 160/3901/23 за позовом Приватного підприємства «Промдеталь» до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України про визнання протиправним та скасування висновку.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Позов обґрунтовано тим, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України протиправно зазначило у висновку з оцінки впливу на довкілля планової діяльності ПП «Промдеталь» з видобування корисних копалин Ганнівського родовища (ділянки № 1, № 2), що ці ділянки безпосередньо межують та частково перетинають межі регіонального ландшафтного парку «Боковеньківський ім. М.Л. Давидова», у зв'язку з чим зобов'язало позивача скоригувати межі ділянок та провести додаткову оцінку впливу на довкілля. Позивач наполягав, що з отриманого висновку неможливо встановити географічні координати меж регіонального ландшафтного парку (далі – РЛП) та в якій частині вони перетинаються з ділянками родовища, оскільки відсутні посилання на картографічні матеріали, межі тощо.

Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено, оскільки відповідачем не надано належних доказів встановлення меж РЛП. Постановою апеляційного адміністративного суду це рішення скасовано, у задоволенні позову відмовлено, оскільки суд визнав доведеними обставини про те, що ділянки № 1, № 2 Ганнівського родовища межують та частково перетинають межі РЛП, з посиланням, зокрема, на дані інформаційно-довідкового шару «Природно-заповідний фонд» Публічної кадастрової карти.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Верховний Суд зазначив, що відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України від 16 червня 1992 року № 2456-XII «Про природно-заповідний фонд України» межі територій та об'єктів природно-заповідного фонду встановлюються в натурі відповідно до законодавства. До встановлення таких меж в натурі їх межі визначаються відповідно до проєктів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду. У цій справі межі території РЛП «Боковеньківський ім. М.Л. Давидова» в натурі не встановлювалися.

У контексті доводів скаржника про неможливість використання інформаційно-довідкового шару Публічної кадастрової карти «Природно-заповідний фонд» як належного та достовірного доказу фактичних меж об'єкта природно-заповідного фонду Верховний Суд звернув увагу, що за приписами статті 38 Закону України від 07 липня 2011 року № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр» (далі – Закон № 3613-VI) відомості Державного земельного кадастру є відкритими та загальнодоступними і надаються, зокрема, в електронній

формі через Публічну кадастрову карту, яка є частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

На підставі аналізу підпункту 3 пункту 2 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051, пункту 122 Порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та іншими інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 483, колегія суддів касаційної інстанції дійшла висновку, що Публічна кадастрова карта є інформаційною системою, розміщеною на картографічній основі Державного земельного кадастру, та водночас частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру, яка використовується, зокрема, для надання визначених Законом № 3613-VI відомостей (доступу до них) фізичним та юридичним особам, а також органам державної влади у електронному вигляді у формі викопіювань з картографічної основи кадастрової карти (плану), для оприлюднення зазначених відомостей у вигляді відкритих даних, у тому числі про обмеження у використанні земель, а саме - про: вид; опис меж; площа; зміст обмеження; опис режимоутворюючого об'єкта - контури, назви та характеристики, що обумовлюють встановлення обмежень, для обміну такими даними у вигляді інформаційних шарів і атрибутів, які є офіційними.

Дані, які містяться у Публічній кадастровій карті у вигляді відповідних інформаційних шарів, можуть бути використані як офіційне та достовірне джерело інформації про фізичні (фактичні) межі територій об'єктів природно-заповідного фонду, які не встановлені в натурі, якщо вони збігаються з межами вказаних територій та об`єктів, визначених відповідно до проєктів їх створення.

Дослідивши рішення Кіровоградської обласної ради про створення РЛП «Боковеньківський ім. М.Л. Давидова» та проєкт його створення, який включав наукове обґрунтування, матеріали погодження та картографічні матеріали, суд апеляційної інстанції з'ясував, що відображені у інформаційному шарі Публічної кадастрової карти «Природно-заповідний фонд» межі зазначеного РЛП відповідають межам, визначеним у проєкті його створення, є актуальними і не змінювалися з часу створення такого об'єкта природно-заповідного фонду.

З огляду на це Верховний Суд погодився з висновком суду апеляційної інстанції про правомірність використання відповідачем при складанні оскарженого висновку з оцінки впливу на довкілля відомостей з інформаційного шару Публічної кадастрової карти «Природно-заповідний фонд» як офіційного джерела достовірних даних про фактичні межі РЛП.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 26 серпня 2026 року у справі № 160/3901/23 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/139254710

III. СПРАВИ, РОЗГЛЯНУТІ СУДОВОЮ ПАЛАТОЮ З РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ТА РЕФЕРЕНДУМУ, А ТАКОЖ ЗАХИСТУ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

3.1. Про надання коментарів до проєкту аудиторського звіту та їх значення для подальшої процедури аудиту

Надання коментарів підконтрольною установою на проєкт аудиторського звіту насамперед є правом такої установи, реалізація/нереалізація якого жодним чином не впливає на подальшу процедуру оформлення відповідного звіту, оскільки саме на цій стадії підконтрольна установа може висловити свої заперечення стосовно установлених аудитом фактів, які Держаудитслужба повинна перевірити, за потреби витребувати додаткові пояснення і документи та прийняти відповідне рішення про відхилення або прийняття таких коментарів. Це означає, що закон зобов'язує орган Держаудитслужби надіслати примірник проєкту об'єкту аудиту та у разі надання у встановлені пунктом 20 Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 252, строки коментарів, обговорити та узгодити питання, що в них порушуються. Водночас відсутність (ненадання) об'єктом перевірки таких заперечень не є підставою для зупинення подальшої процедури узгодження результатів аудиту, оскільки інститут надання коментарів, передбачений Порядком № 252, є лише інструментом реалізації права об'єкта контролю донесення власної позиції щодо висновків аудиту і вплинути на формування остаточних результатів контрольного заходу

12 серпня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Державної аудиторської служби України на рішення Київського окружного адміністративного суду від 10 грудня 2024 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 16 квітня 2025 року у справі № 320/1374/23 за позовом Комунального підприємства «Київтеплоенерго» до Державної аудиторської служби України про визнання протиправними дій та рішень.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Державною аудиторською службою України проведено державний фінансовий аудит фінансово-господарської діяльності позивача, за результатами якого, складено Проєкт аудиторського звіту, який направлений КП «Київтеплоенерго» для відома та надання коментарів до нього у десятиденний строк. У зв’язку із запровадженням воєнного стану на території України, КП «Київтеплоенерго»

направило відповідачу лист, в якому посилаючись на втрату доступу до документів для підготовки заперечень, указало, що остаточні коментарі та заперечення будуть надані відповідачу після завершення бойових дій на території України і одночасно просило продовжити строк для розгляду Проєкту аудиторського звіту і не приймати остаточних рішень стосовно підприємства. Позивач зазначив, що листом відповідач проінформував його про те, що завершення заходів фінансового контролю стосовно нього буде після усунення обставин непереборної сили та надання ним відповідних коментарів. Також, за твердженням позивача, цим же листом йому погоджено клопотання про продовження строків для розгляду Проєкту аудиторського звіту.

Однак, усупереч попередньому рішенню, у грудні 2022 року Державна аудиторська служба України продовжила перевірку і засобами поштового зв'язку направила позивачу лист разом із аудиторським звітом від 05 грудня 2022 року №05-21/2 із додатками, та одночасно запропонувала детально його опрацювати, усунути недоліки в роботі, про що повідомити відповідачу протягом двох місяців після скасування воєнного стану.

Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено. Суди визнали протиправними дії Держаудитслужби щодо складання і підписання аудиторського звіту та проведення ревізії, а також скасували відповідні вимоги. Суди виходили з того, що Держаудитслужба сама погодила продовження строку для опрацювання проєкту аудиторського звіту, проте надалі завершила процедуру без дотримання порядку його обговорення та узгодження.

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій — без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Верховний Суд зазначив, що звітування за результатами аудиту розпочинається зі стадії оформлення та узгодження проєкту звіту. Отже, орган Держаудитслужби зобов'язаний надати об'єкту аудиту проєкт звіту для ознайомлення та визначити строк для подання коментарів.

Пунктом 20 Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 252 (далі - Порядок № 252) об'єкту аудиту надано право підготувати та подати обґрунтовані коментарі до проєкту звіту. Такі коментарі не є обов'язковою складовою процедури, а їх неподання саме по собі не перешкоджає подальшому оформленню результатів аудиту.

Водночас обговорення та узгодження проєкту звіту відповідно до пунктів 21–23 Порядку № 252 є окремим процедурним етапом, який передбачає спільну роботу об'єкта аудиту та органу контролю задля уточнення, обговорення та узгодження

результатів контрольного заходу. Фінальним документом цього етапу є протокол узгодження, а у разі відмови керівника об'єкта аудиту від його підписання має складатися відповідний акт.

Верховний Суд констатував, що надання коментарів є правом підконтрольної установи, реалізація чи нереалізація якого не зупиняє процедуру, але це право слугує інструментом донесення власної позиції щодо висновків аудиту та можливістю вплинути на формування остаточних результатів контрольного заходу.

Оцінюючи фактичні обставини справи, Суд звернув увагу, що після початку повномасштабного вторгнення та введення воєнного стану Держаудитслужба листом від 02 травня 2022 року фактично зупинила процедуру звітування за результатами аудиту до усунення обставин непереборної сили та повідомила підприємство, що завершить контрольний захід після їх усунення.

Суд наголосив, що Порядок № 252 не зобов'язував Держаудитслужбу продовжувати строк для подання коментарів і не передбачав автоматичного зупинення процедури аудиту. Однак, самостійно визначивши інший строк та повідомивши об'єкт контролю про інший момент завершення контрольного заходу, Держаудитслужба створила для підприємства певну процедурну визначеність, якої сама надалі не дотрималася.

Верховний Суд зауважив, що орган контролю без повідомлення підприємства про відновлення процедури 05 грудня 2022 року завершив оформлення аудиторського звіту та направив його позивачу. При цьому протокол узгодження не містив підпису керівника підприємства, а акт про відмову від підписання, передбачений пунктом 25 Порядку № 252, складений не був.

Верховний Суд зазначив, що процедура обговорення та узгодження проєкту аудиторського звіту є нормативним втіленням права бути почутим, тобто права особи до прийняття адміністративного акта висловити власну позицію, подати пояснення та заперечення.

Суд підкреслив, що дотримання процедури, передбаченої пунктом 23 Порядку № 252, є формою реалізації цього принципу, а обов'язок органу контролю надати висновки на коментарі додатково підтверджує значимість цього етапу у процедурі аудиту.

З огляду на положення статті 87 Закону України «Про адміністративну процедуру» невідповідність адміністративного акта принципам адміністративної процедури може свідчити про його протиправність.

Верховний Суд констатував, що завершивши процедуру оформлення аудиторського звіту без належного завершення етапу його обговорення та узгодження, Держаудитслужба порушила ключовий принцип належного врядування — право бути почутим. Оскільки такі процедурні порушення негативно вплинули на права та обов'язки позивача, допущені контролюючим органом

процедурні дефекти створили умови, за яких аудиторський звіт має ознаки протиправності.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 12 серпня 2026 року у справі № 320/1374/23 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/138944083

3.2. Про вичерпність підстав для зняття з військового обліку з метою виїзду на постійне місце проживання за кордон

Положення законодавства, яким врегульовано правовідносини у сфері виконання військового обов'язку та мобілізації, не визначають такої окремої та безумовної підстави для зняття з військового обліку як оформлення документів на постійне проживання чи у випадку виїзду військовозобов'язаного на постійне проживання за кордон. Для зняття військовозобов'язаного з військового обліку має існувати хоча б одна з підстав визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 37 Закону України від 25 березня 1992 року № 2232-XII «Про військовий обов'язок і військову службу», перелік яких є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає

20 серпня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Особи_1 на рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 14 серпня 2023 року та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 18 грудня 2023 року у справі № 500/2534/23 за позовом Особи_1 до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, третя особа — Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області, про визнання бездіяльності протиправною, зобов'язання вчинити дії.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

На обґрунтування позову позивач зазначав, що є військовозобов'язаним та перебуває у відповідача на обліку з 1992 року, що підтверджується військовим квитком. Після отримання повідомлення Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області від 16 листопада 2022 року про прийняття рішення щодо оформлення документів для виїзду на постійне місце проживання в Республіку Канада позивач звернувся до відповідача із заявою про зняття його з військового обліку у зв'язку із виїздом на постійне місце проживання в Канаду.

Відповідач листом повідомив позивача, що у зв'язку із триваючою широкомасштабною збройною агресії російської федерації проти України, продовженням дії правового режиму воєнного стану та заходів загальної мобілізації, не прийнято позитивного рішення щодо надання дозволу на зняття з військового обліку у зв'язку із вибуттям на постійне місце проживання до Канади.

Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовлено. Суди вказали, що позивачем не дотримано порядку звернення до уповноваженого суб'єкта владних повноважень щодо зняття, виключення його з військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які зокрема, передбачають особисту присутність особи для вирішення питання щодо зняття її з реєстрації з військового обліку з поданням оригіналу паспорту громадянина України та військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій — без змін..

ОЦІНКА СУДУ

Законодавець виокремлює поняття «зняття з військового обліку» та «виключення з військового обліку», при цьому, при знятті з військового обліку Законом України від 25 березня 1992 року № 2232-XII «Про військовий обов'язок і військову службу» (далі – Закон № 2232-XII) передбачено можливість повторного взяття військовозобов’язаного на такий облік. Отже, різними є як підстави, так і правові наслідки зняття або виключення з військового обліку.

Громадяни, які підлягають виключенню з військового обліку, втрачають статус військовозобов’язаного, в той же час зняті з військового обліку продовжують перебувати в статусі військовозобов’язаних.

У справі, що розглядається, позивач є громадянином України, а також військовозобов’язаним, який перебуває на військовому обліку.

Однак Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, введений в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин лютого 2022 року. На момент виникнення спірних правовідносин та розгляду цієї справи строк дії воєнного стану в Україні продовжено відповідними Указами Президента України.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, в тому числі передбачені статтею 33 Конституції України щодо свободи пересування, вільного вибору місця проживання, права вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Наведене свідчить, що у період воєнного стану та оголошеної мобілізації, що мало місце у спірному випадку, військовозобов’язаним забороняється змінювати місце проживання, виїзд з місця проживання, без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

При цьому варто зауважити, що положення законодавства, яким врегульовано правовідносин у сфері виконання військового обов’язку та мобілізації,

не визначають такої окремої та безумовної підстави для зняття з військового обліку як оформлення документів на постійне проживання чи у випадку виїзду військовозобов'язаного на постійне проживання за кордон.

Крім того прийняте Управлінням ДМС у Тернопільській області 16 листопада 2022 року рішення щодо оформлення документів для виїзду закордон на постійне місце проживання в Республіку Канада не є підставою для зняття позивача з військового обліку, адже пункт 2 частини п'ятої статті 37 Закону № 2232-XII не містить такої підстави для зняття з військового обліку військовозобов'язаних - «у зв'язку із виїздом за кордон на термін більше трьох місяців (на постійне місце проживання)», а містить підставу «які вибули на строк більше трьох місяців за межі України». Тобто, право на зняття з обліку військовозобов'язаних мають особи, які вже вибули на строк більше трьох місяців за межі України.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 20 серпня 2026 року у справі № 500/2534/23 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/139131665.

3.3. Про наслідки розгляду заяви про перегляд постанови ВЛК або направлення на повторний чи контрольний медичний огляд

Словосполучення «заява чи скарга щодо перегляду (скасування) постанови ВЛК» визначає предмет звернення особи, а не те, що кожний розгляд скарги обов'язково завершується скасуванням постанови або прийняттям нової постанови ВЛК. Перегляд постанови є одним із можливих наслідків лише після попереднього визнання скарги обґрунтованою. Якщо ж ВЛК не встановила підстав для перегляду або направлення на повторний медичний огляд, юридичні наслідки, передбачені пунктом 3.4 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, не настають. Таким чином, передбачені цією нормою наслідки у вигляді перегляду постанови або направлення на повторний чи контрольний медичний огляд настають за умови попереднього визнання звернення обґрунтованим

27 серпня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Особи_1 на постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 23 жовтня 2024 року у справі № 160/6661/24 за позовом Особи_1 до 20 Регіональної військово-лікарської комісії про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити дії.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що 16 червня 2022 року під час виконання бойових завдань отримав мінно-вибухову травму та акубаротравму

без порушення цілісності барабанної перетинки. За результатами медичного огляду військово-лікарська комісія видала довідку, у якій зазначила, що захворювання позивача «ТАК, пов'язане з проходженням військової служби». Позивач не погодився з таким формулюванням причинного зв'язку, оскільки травму було отримано безпосередньо під час виконання бойових завдань із захисту Батьківщини. На його думку, відповідно до підпункту «а» пункту 21.5 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 (далі - Положення № 402), у довідці мало бути зазначено: «поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане з захистом Батьківщини». Позивач оскаржив довідку ВЛК до 20 Регіональної військово-лікарської комісії. Однак листом від 18 січня 2024 року йому фактично відмовлено у перегляді висновку та роз'яснено право звернутися зі скаргою до Центральної військово-лікарської комісії.

Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено. Суд першої інстанції виходив із того, що відповідно до Положення № 402 регіональна ВЛК уповноважена переглядати, затверджувати, скасовувати або залишати без змін постанови підпорядкованих ВЛК, а тому результат розгляду скарги позивача повинен бути оформлений мотивованою постановою. На переконання суду, направлення лише інформаційного листа не є належним рішенням, передбаченим Положенням № 402.

Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення про відмову в задоволенні позову. Апеляційний суд зазначив, що суд першої інстанції помилково визнав неналежним розгляд скарги позивача лише з тієї підстави, що 20 Регіональна ВЛК оформила відповідь листом, а не окремою постановою. Оскільки відповідач розглянув звернення позивача, повідомив про відсутність підстав для перегляду причинного зв`язку захворювання та роз`яснив порядок подальшого оскарження до ЦВЛК, підстав для визнання його бездіяльності протиправною апеляційний суд не встановив.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції — без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Аналіз норм Положення № 402 свідчить, що для проведення військово-лікарської експертизи створюються штатні та позаштатні військово-лікарські комісії, які проводять медичний огляд осіб, зазначених у пункті 1.2 розділу I Положення № 402 з метою визначення придатності за станом здоров`я до військової служби військовослужбовців та установлення причинного зв`язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв), за результатами якого приймають постанови, що оформлюються свідоцтвом про хворобу, довідкою військово-лікарської комісії, протоколом засідання ВЛК.

При цьому до штатних ВЛК належать, зокрема, ВЛК регіону, до повноважень яких належить розгляд скарг та прийом відвідувачів з питань військово-лікарської експертизи. ВЛК регіону також мають право оглядати військовослужбовців, скасовувати постанови підпорядкованих ВЛК та направляти військових на контрольний медичний огляд, а також за їх рішенням може бути проведений повторний або контрольний медичний огляд. Водночас постанови регіональних ВЛК можуть бути оскаржені до Центральної ВЛК або до суду.

У справі, що розглядається, позивач звернувся до регіональної військово-лікарської комісії зі скаргою на дії військово-лікарської комісії щодо встановлення в довідці не правильного, на його думку, причинного зв'язку виникнення у нього захворювань, у зв'язку із чим просив змінити формулювання з «Захворювання, Так, пов'язане із проходженням військової служби» на «Захворювання, Так, пов'язані із захистом Батьківщини».

Листом 20 Регіональної військово-лікарської комісії. позивачу повідомлено про відсутність підстав для перегляду причинного зв'язку у довідці ВЛК та роз'яснено право оскаржити це рішення звернувшись до Центральної військово-лікарської комісії.

Аналіз положень пунктів 2.1, 2.4.5, 2.4.6 та глави 3 розділу I Положення № 402 свідчить про необхідність розмежування постанови ВЛК як результату здійснення військово-лікарської експертизи та рішення, прийнятого за результатами розгляду звернення особи.

Постановами ВЛК оформлюються результати реалізації комісією спеціальних експертних повноважень, зокрема щодо визначення придатності до військової служби та встановлення або перегляду причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм і каліцтв. Такі постанови оформлюються свідоцтвом про хворобу, довідкою ВЛК або протоколом засідання військово-лікарської комісії.

Водночас глава 3 розділу I Положення № 402 окремо регулює порядок подання та розгляду звернень штатними ВЛК. Пунктом 3.1 цієї глави передбачено, що вимоги до звернень, порядок і строки їх розгляду, а також обов'язки штатних ВЛК визначаються Законом України «Про звернення громадян» та відповідною Інструкцією Міністерства оборони України.

Крім того, у положеннях глави 3 використано поняття «рішення, прийняті за результатами розгляду звернень ВЛК регіону», які можуть бути оскаржені до Центральної військово-лікарської комісії. Отже, Положення № 402 не ототожнює кожне рішення за результатами розгляду звернення з постановою ВЛК.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 27 серпня 2026 року у справі № 160/6661/24 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/139288722

Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (актуальна практика). Рішення, внесені до ЄДРСР, за серпень 2026 року / Упоряд.: управління аналітичної та правової роботи Касаційного адміністративного суду департаменту аналітичної та правової роботи Апарату Верховного Суду; управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов'язкових платежів секретаріату Касаційного адміністративного суду Апарату Верховного Суду. Київ, 2026. – 33 с.

Застереження: видання містить короткий огляд деяких судових рішень. У кожному з них викладено лише основний висновок щодо правового питання, яке виникло у справі. Для правильного розуміння висловленої в судовому рішенні правової позиції необхідно ознайомитися з його повним текстом, розміщеним у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Стежте за нами онлайн

supreme.court.gov.ua

fb.com/supremecourt.ua

t.me/supremecourtua

@supremecourt_ua

x.com/supremecourt_ua

so.supreme.court.gov.ua